

प्रतिवेद्य

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष

सिविल अपील की क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या - 765/2023

(विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या - 2542/2023)

श्याम कुमार गुप्ता और अन्य

अपीलार्थी (गण)

बनाम

शुभम जैन

प्रतिवादी (गण)

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

अनुमति अनुदत्त की गई।

2. बकाया किराए की वसूली और बेदखली के लिए सिविल वाद संख्या - 1/2015 में मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा यह अपील, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ द्वारा याचिका संख्या - 3536/2022 में पारित आदेश दिनांक 21.09.2022 के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें उच्च न्यायालय ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय (पॉक्सो अधिनियम), रायबरेली की अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.2022 के द्वारा आवेदन को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ('सीपीसी') के आदेश IX नियम 13 के तहत एकपक्षीय निर्णय के तहत अपास्त करते हुए हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है एवं दिनांक 03.09.2016/16.03.2016 को डिक्री जारी की।

3. अनावश्यक विवरण और संक्षेप में, मामले के प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलू यह हैं कि इसमें प्रतिवादी ने, मालिक और मालिकाना अधिकार धारक के रूप में अपनी क्षमता का दावा करते हुए, लघु मुकदमा न्यायालय में वर्तमान अपीलकर्ताओं के दिवंगत पिता के खिलाफ पूर्वोक्त मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया कि प्रति मुकदमा 2000/- रुपये प्रति माह के मासिक किराए पर मुकदमा दुकान में किरायेदार था और फरवरी, 2015 से मई, 2015 तक किराए 8,000/- रुपये और नोटिस के बावजूद 15% नगरपालिका कर का भुगतान करने में विफल रहा था।

4. ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त सिविल मुकदमा में, विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी को सम्मन की तामील को पर्याप्त माना और प्रतिवादी की ओर से उपसंजात न होने के कारण एकपक्षीय रूप से कार्यवाही की और साक्ष्य लेने के बाद, 09.03.2016 को, लागत के साथ मुकदमा की डिक्री की, 8,000/- रुपये की राशि में किराए की अवशिष्ट राशि की वसूली और प्रतिवादी को मुकदमा

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

दुकान से बेदखल करने के लिए जबकि वादी को भी प्रतिवादी से 2000/- रु. क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार बनाया, जब तक कि वादी को खाली दुकान का कब्जा प्रदान नहीं किया जाता। दिनांक 09.03.2016 के फैसले का प्रभावी हिस्सा इस प्रकार है:

वादी के मुकदमा में प्रतिवादी से 8,000/- रुपये किराया वसूल करने के लिए और विचाराधीन दुकान की बेदखली के लिए एकपक्षीय डिक्री पारित किया जाता है और प्रतिवादी को आदेश दिया जाता है कि वह अभियोक्ता की दुकान को खाली करके कब्जा सौंप दे जो इस समय नगरपालिका, परगना, तहसील और जिला रायबरेली के अधिकार क्षेत्र में बेलीगंज फाटक के पास नगर पालिका हाउस नं. 62/3, वार्ड नं. 24, मलिकमाऊ रोड में स्थित है, जिसकी चार सीमाएं उत्तर में हैं: मलिकमाऊ रोड, दक्षिण में: अभियोक्ता का शेष भवन, पूर्व में: अभियोक्ता का घर, पश्चिम में: हरिओम का घर स्थित है, का कब्जा दो महीने के भीतर सौंप दे। वादी उपरोक्त दुकान के उपयोग के लिए मुआवजे के रूप में और निष्पादन विभागों में न्यायालय शुल्क का भुगतान करने के बाद उक्त दुकान के वास्तविक खाली कब्जे और कब्जे को सौंपने तक 2,000/- प्रति माह रुपये प्राप्त करने का हकदार होगा।

5. इसके पश्चात, प्रतिवादी, अपीलकर्ताओं के पूर्ववर्ती, ने 20.08.2016 को परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत एक आवेदन के साथ सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 के तहत एक आवेदन दिया। उन्होंने प्रांतीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम, 1887 ('1887 का अधिनियम') की धारा 17 के तहत एक आवेदन भी दिया, जिसमें लागत की राशि सहित 11,212/- रुपये की डिक्री राशि जमा करने की अनुमति मांगी गई थी। अन्य बातों के साथ साथ-साथ, प्रतिवादी द्वारा इस प्रकार पेश किए गए आवेदन के खिलाफ वादी-प्रत्यर्थी द्वारा एक आपत्ति की गई थी, कि प्रश्नगत डिक्री के तहत, वह न केवल बकाया किराए और लागत के अवशिष्ट के लिए बल्कि 2,000/- प्रति माह की दर से नुकसान के लिए भी हकदार था जब तक कि कब्जा प्रतिवादी के पास जारी रहा और नुकसान की दिशा में आवश्यक धनराशि जमा नहीं किया गया

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

था, एकपक्षीय डिक्री को अलग करने के लिए आवेदन रखरखाव योग्य नहीं था। यह देखा गया है कि पूर्वोक्त आवेदन विचाराधीनता रहने के दौरान, प्रतिवादी, अपीलार्थियों के पिता की 26.09.2017 को मृत्यु हो गई और मृत आवेदक के स्थान पर उनके प्रतिस्थापन के लिए वर्तमान अपीलार्थियों द्वारा 12.03.2018 को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

6. विचारण विचारण न्यायालय ने पक्षकारों की संबंधित प्रस्तुतियों पर ध्यान दिया और अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए वादी-प्रत्यर्थी की आपत्तियों को बरकरार रखा:—

“आवेदक माता प्रसाद ने वर्तमान प्रकीर्ण मुकदमा की फाइल में एक आवेदन 7g2 जमा मुकदमाके 8,000/- रुपये की डिक्री राशि और मुकदमा की लागत रु. 3212/- के आधार कुल राशि जमा करने के आदेश के लिए आवेदन किया था, जिस पर न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया था कि आवेदक उस राशि को जमा कर सकता है जिस पर जोखिम है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आवेदक माता प्रसाद द्वारा 11,212.00 रुपये की राशि जमा की गई है, जबकि लघु दावा वाद संख्या - 01/2015 और इसके अनुसरण में 25-03-2016 को पारित डिक्री के अवलोकन से स्पष्ट है, फरवरी, 2016 से मई, 2016 (कुल चार महीने) के लिए 2,000 रुपये प्रति माह की दर से देय किराया देने के लिए एक आदेश पारित किया गया है, जो कुल 8,000 रुपये है और 9% की दर से 15% नगरपालिका कर का भुगतान किया जाना है। इसके अलावा, डिक्री में यह भी उल्लेख किया गया है कि जब तक प्रतिवादी प्रश्नगत दुकान का कब्जा और कब्जा वादी को खाली करके नहीं देता है, तब तक प्रतिवादी द्वारा अभियोक्ता को 2000/- रुपये प्रति माह के हिसाब से उपयोग का मुआवजा और प्रतिअभियोक्ता द्वारा वादी को मामले का खर्च दिया जाए।

पूर्वोक्त निर्णय और डिक्री के एकीकृत अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक माता प्रसाद द्वारा निर्णय और डिक्री का अनुपालन नहीं किया गया है। उसके द्वारा न तो नगरपालिका कर और न ही उस पर प्राप्त ब्याज और न ही धारा 13 के तहत आवेदन दाखिल करने की तारीख तक उपयोग के लिए मुआवजे का भुगतान किया गया है। केवल फरवरी महीने से मई, 2015 तक का देय किराया 2,000 रुपये प्रति माह की दर से और मामले की लागत रु.

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

3212/- कुल राशि रु. 11,212/- उसके द्वारा जमा की गई है, शेष राशि जो आवेदक माता प्रसाद द्वारा पूर्वोक्त डिक्री और निर्णय के अनुपालन में विरोधी पक्ष को देय थी, इस संबंध में न तो आवेदक माता प्रसाद द्वारा कोई राशि जमा की गई है और न ही इसके अनुपालन के बारे में कोई उपक्रम प्रस्तुत करने के संबंध में न्यायालय से कोई अनुमति मांगी गई है.अतः यह स्पष्ट है कि प्रांतीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 17, जो आवेदक पर अनिवार्य दायित्व अधिरोपित करती है कि आवेदक एकपक्षीय डिक्री और निर्णय के अधीन देय कुल राशि का भुगतान करने के पश्चात् सी. पी. सी. के आदेश 9 के नियम 13 के अधीन आवेदन प्रस्तुत करेगा और एक एक शब्द एवं पूर्वोक्त विधिक उपबंध का पूर्ण अनुपालन आवेदक माता प्रसाद द्वारा नहीं किया गया है और न ही उसके द्वारा इस संबंध में कोई उपक्रम/गारंटी न्यायालय में प्रस्तुत की गई है कि वह पूर्वोक्त निर्णय और डिक्री का अनुपालन करने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में, न्यायालय की यह राय है कि प्रांतीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 17 का अनुपालन न करने के कारण तत्काल प्रकीर्ण सिविल वाद खारिज किया जा सकता है और विरोधी धारा द्वारा दाखिल प्रारंभिक आपत्ति आवेदन 36g2 को अनुमति प्रदान किये जाने योग्य है।"

7. दिनांक 01.09.2022 के पूर्वोक्त आदेश से व्यथित होने के कारण, अपीलार्थियों ने अन्य बातों के साथ साथ साथ-साथ, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, इस दलील के साथ कि प्रतिवादी को उक्त सिविल मुकदमा में तामील नहीं किया गया था, और मुकदमी-प्रतिवादी ने तथ्यों को छुपाने के साथ डिक्री प्राप्त की। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थियों के पिता ने एकपक्षीय डिक्री के बारे में जानने के तुरंत बाद आवेदन प्रस्तुत किया था, और 1887 के अधिनियम की धारा 17 की आवश्यकताओं का अनुपालन किया था.यह भी प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय इस बात की जांच करने में विफल रही थी कि क्या वादी-प्रतिवादी ने प्रश्नगत दुकान खरीदने के बाद प्रतिवादी को उसके स्वामित्व के बारे में सूचित किया था।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

8. तथापि, उच्च न्यायालय ने 1887 के अधिनियम की धारा 17 की अपेक्षाओं का अनुपालन न करने और *केदारनाथ बनाम मोहन लाल केशरवानी 2002 All CJ 145 [= (2002) 2 SCC 16]*, के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में विचारण न्यायालय से सहमति व्यक्त की। प्रतिवादी द्वारा अपेक्षित अनुपालन के अभाव में, प्रश्नगत डिक्री के तहत देय और देय राशि जमा करने की याचिका को अनिवार्य रूप से खारिज करने के लिए कार्यवाही की गई। उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ साथ-साथ निम्नलिखित मत व्यक्त किया और अभिनिर्धारित किया:—

पक्षकारों के लिए विद्वत अधिवक्ता को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, यह पता चलता है कि प्रतिवादी द्वारा दायर एससीसी वाद पर दिनांकित 09.03.2016 आदेश के तहत एकपक्षीय निर्णय लिया गया था, जिसके खिलाफ सीपीसी के आदेश IX नियम १३ के तहत एक आवेदन याचिकामुकदमाताओं द्वारा दायर किया गया था। बेशक, याचियों ने अधिनियम, 1887 की धारा 17 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया, जिसमें यह प्रावधान है कि आवेदक, आवेदन प्रस्तुत करते समय, डिक्री के तहत या निर्णय के अनुसरण में अपने द्वारा देय राशि को न्यायालय में जमा करेगा, या डिक्री के पालन या निर्णय के अनुपालन के लिए ऐसी प्रतिभूति देगा, जो न्यायालय, इस संबंध में किए गए पिछले आवेदन पर, निर्देश दे।

"दिनांक 01.09.2022 के आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह संकेत मिलेगा कि निचली न्यायालय ने विशेष रूप से यह दर्ज करके अधिनियम, 1887 की धारा 17 के उल्लंघन पर विचार किया है कि याचिकाकर्ता राशि जमा करने में विफल रहे हैं जैसा कि दिनांक 09.03.2016 के आदेश के अनुसरण में देय था।"

सर्वोच्च न्यायालय ने केदार नाथ (ऊपर) के मामले में निर्णय में दी गई टिप्पणियों के अनुसार अधिनियम, 1887 की धारा 17 के प्रावधानों को अनिवार्य माना है, जो सुविधा के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:—

"उपरोक्त मामले में एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के आवेदन के साथ न्यायालय में डिक्री के तहत आवेदक द्वारा देय राशि जमा नहीं की गई थी। आवेदक ने डिक्री के पालन के लिए ऐसी प्रतिभूति प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय से अनुमति मांगने और उक्त राशि को जमा करने से

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

छूट देने के लिए कोई आवेदन नहीं किया, जैसा कि न्यायालय ने निर्देश दिया है इसलिए डिक्री को रद्द करने का आवेदन अक्षम था। इसे मनोरंजन और अनुमति नहीं दी जा सकती थी।"

"तदनुसार, केदार नाथ (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून और अधिनियम, 1887 की धारा 17 के प्रावधानों के निचले न्यायालय द्वारा दिए गए विशिष्ट निष्कर्षों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय को आक्षेपित आदेशों में कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं मिली है। तदनुसार, याचिका खारिज की जाती है।"

9. उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित आदेश से व्यथित होने के कारण, अपीलार्थियों ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। कल, अर्थात्, प्रारंभिक चरण में इस अपील की ओर ले जाने वाली याचिका पर विचार करते हुए, और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखने के बाद, जब इस न्यायालय ने अब तक के बकाया किराए/मध्यवर्ती लाभ की राशि के बारे में अपीलकर्ताओं के विद्वत अधिवक्ता से पूछताछ की, तो यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी इस प्रकार देय राशि को तुरंत जमा करने के लिए तैयार और इच्छुक थे और, अनुरोध पर, मामले को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था।

10. यह बताया गया है कि आज, इस विचारण न्यायालय के दिनांक 01.02.2023 के आदेश के अनुपालन में अपीलार्थियों द्वारा विचारण न्यायालय में 1,90,000/- रुपये (एक लाख नब्बे हजार रुपये) की राशि जमा की गई है, जिसे प्रश्नगत डिक्री के तहत आगे देय राशि कहा जाता है, जो जून, 2015 से अप्रैल, 2023 तक 2,000/- रुपये प्रति माह की दर से किराया/मध्यवर्ती लाभ है। आज बैंक में जमा के पृष्ठांकन के साथ विचारण न्यायालय में प्रस्तुत निविदा का एक फोटोस्टेट भी हमारे समक्ष रखा गया है।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

11. अपीलार्थियों द्वारा उठाए गए कदमों को ध्यान में रखते हुए और परिस्थितियों की समग्रता में, अनुमति देते समय, हमने अंततः इस स्तर पर ही पक्षकारों के अधिवक्ता को सुना है।

12. अपीलार्थियों के विद्वत अधिवक्ता ने अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया है कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने मामले को बहुत कठोर रूप से लिया है और यह विचार करने में विफल रहे हैं कि प्रश्नगत डिक्री के तहत सीधे देय राशि, किराए की बकाया 8,000/- रुपये की राशि और लागत की ओर 3,212/- रुपये की एक और राशि वास्तव में प्रतिवादी द्वारा जमा की गई थी और दी गई परिस्थितियों में, एकपक्षीय डिक्री को अलग करने के लिए आवेदन को केवल बाद की दुकान के आगे उपयोग और कब्जे की दिशा में राशि जमा करने के अभाव में खारिज नहीं किया जा सकता था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यह 1887 के अधिनियम की धारा 17 की आवश्यकताओं के जानबूझकर बचाव का मामला नहीं था और किसी भी मामले में, अपीलकर्ता, अब अप्रैल, 2023 के महीने तक किराए/मध्यवर्ती लाभ की ओर राशि जमा करने के बाद, योग्यता के आधार पर मुकदमा लड़ने के लिए एक अवसर के हकदार हैं। इसके विपरीत, प्रतिवादी के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेशों का विधिवत समर्थन किया है और तर्क दिया है कि एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए आवेदन दाखिल करने के समय 1887 के अधिनियम की धारा 17 की आवश्यकताओं के विशिष्ट अनुपालन के अभाव में, उच्च न्यायालय द्वारा विधिवत पुष्टि किए गए विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए मत को अन्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।

13. विरोधी दलीलों पर गंभीरता से विचार करने और अभिलेखों की जांच करने के बाद, हमारा स्पष्ट विचार है कि आक्षेपित आदेशों को अनुमोदित नहीं किया जा

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

सकता है और अपीलकर्ता योग्यता के आधार पर मुकदमा का विरोध करने का एक अवसर पाने के हकदार हैं।

14. प्रान्तीय लघु वाद न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 17, जिस पर विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अवलंब लिया गया है, कि एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने की प्रार्थना को अस्वीकार करते हुए, निम्नानुसार है:-

"17. सिविल प्रक्रिया संहिता का लागू होना- (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (5/1908) में विहित प्रक्रिया, जहां तक उस संहिता द्वारा या इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित है, किसी लघु वाद न्यायालय द्वारा उसके द्वारा संज्ञेय सभी वादों में और ऐसे वादों से उद्भूत सभी कार्यवाहियों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया होगी:

परन्तु यह कि एकपक्षीय रूप से पारित डिक्री को अपास्त करने के आदेश के लिए या निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदक, अपना आवेदन प्रस्तुत करते समय, डिक्री के अधीन या निर्णय के अनुसरण में अपने द्वारा देय रकम न्यायालय में जमा करेगा या डिक्री के पालन के लिए ऐसी प्रतिभूति देगा या निर्णय का अनुपालन करेगा जो न्यायालय इस निमित्त उसके द्वारा किए गए पूर्व आवेदन पर निदेशित करे।(2) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रतिभू के रूप में दायी हो गया है, वहां प्रतिभूति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 145 द्वारा उपबंधित रीति से वसूल की जा सकेगी।

14. 1 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 9 के नियम 13 को भी तत्काल संदर्भ के लिए इस प्रकार उद्धृत किया जा सकता है: -

" 13. प्रतिवादियों के विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना।किसी ऐसे मामले में, जिसमें प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय रूप से कोई डिक्री पारित की जाती है, वह उसे अपास्त करने के आदेश के लिए उस न्यायालय को आवेदन कर सकता है, जिसके द्वारा डिक्री पारित की गई थी और यदि वह उस न्यायालय को संतुष्ट करता है कि सम्मन देना की विधिवत तामील नहीं की गई थी, या यह कि जब मुकदमा की सुनवाई के लिए बुलाया गया था, तो उसे उपस्थित होने से किसी पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो न्यायालय खर्चे, न्यायालय में भुगतान या अन्यथा के संबंध में ऐसी शर्तों पर, जो वह

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

ठीक समझे, अपने विरुद्ध डिक्री को अपास्त करने का आदेश देगा और मुकदमा की कार्यवाही के लिए एक तिथि नियत करेगा।

परन्तु जहां डिक्री ऐसी प्रकृति की है कि उसे केवल ऐसे प्रतिवादी के विरुद्ध अपास्त नहीं किया जा सकता है वहां उसे सभी या किसी अन्य प्रतिवादी के विरुद्ध भी अपास्त किया जा सकता है:

परन्तुक यह है कि और कोई न्यायालय केवल इस आधार पर एकपक्षीय रूप से पारित डिक्री को अपास्त नहीं करेगा कि सम्मन की तामील में कोई अनियमितता हुई है, यदि उसका समाधान हो जाता है कि प्रतिवादी के पास सुनवाई की तारीख की सूचना थी और उसके पास वादी के दावे का उत्तर देने के लिए उपस्थित होने का पर्याप्त समय था।

स्पष्टिकरण:-- जहां इस नियम के तहत एकपक्षीय रूप से पारित डिक्री के खिलाफ अपील की गई है और अपील का निस्तारण इस आधार के अलावा किसी अन्य आधार पर किया गया है कि अपीलकर्ता ने अपील वापस ले ली है, वहां इस नियम के तहत एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाएगा।"

15. यह उचित रूप से देखा जा सकता है कि मुकदमा के संबंध में, जिस पर 1887 का अधिनियम लागू होता है, एक एकपक्षीय रूप से पारित डिक्री को अपास्त करने के आदेश की मांग आदेश वाले आवेदक से डिक्री/निर्णय के अधीन देय राशि जमा आदेश की अपेक्षा की जाती है या डिक्री के सम्यक पालन या निर्णय के अनुपालन के लिए प्रतिभूति प्रस्तुत करनी होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 के नियम 13 के अधीन भी, एकपक्षीय रूप से पारित डिक्री को अपास्त आदेश के लिए आदेश करते समय, न्यायालय प्रतिवादी को खर्चे, न्यायालय में संदाय या अन्यथा के निबंधनों के लिए रख सकता है। हालांकि, इन आवश्यकताओं को व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है और इसे इस तरह से लागू नहीं किया जा सकता है कि प्रत्येक गलती के लिए प्रतिवादी को दंडित किया जाए, भले ही प्रश्नगत डिक्री में देय राशि स्पष्ट रूप से निर्धारित न की गई हो।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

15. 1 – वर्तमान मामले के प्रयोजन के लिए, संदेय राशि के संबंध में, बकाया किराए की कुल राशि 8,000/- रुपये की राशि डिक्री में निर्धारित की गई थी और लागत की ओर 3212/- रुपये की एक और राशि को निर्धारित किया गया था। निःसंदेह, जब तक अपेक्षित विचारण न्यायालय फीस के भुगतान के बाद मुकदमा दुकान का वास्तविक खाली कब्जा वादी को नहीं मिलता तब तक वादी को मुकदमा के दौरान किराया/मध्यवर्ती लाभ के रूप में प्रति माह 2,000 रुपये प्राप्त करने का हकदार ठहराया गया था लेकिन, विचारण न्यायालय ने डिक्री की तारीख तक भी प्रतिवादी द्वारा देय राशि की विशिष्ट रूप से गणना नहीं की थी। प्रस्तुत परिस्थितियों में, जब प्रतिवादी, अपीलार्थियों के पूर्ववर्ती, ने प्रश्नगत डिक्री को देखने के बाद तुरंत न्यायालय का रुख किया और उसके तहत सीधे निर्धारित राशि अर्थात्, बकाया किराए की 8,000/- रुपये की राशि और लागत की ओर 3,212/- रुपये, कुल मिलाकर 11,212/- रुपये, जमा किए, तो एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के आदेश की मांग करते हुए, यह ऐसा मामला नहीं था जहां प्रतिवादी ने जमा करने की आवश्यकताओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। इसके अलावा, प्रश्नगत डिक्री केवल धन संबंधी डिक्री नहीं थी बल्कि बेदखली के लिए भी थी। मुकदमा की विषय-वस्तु और समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, एक व्यावहारिक दृष्टिकोण लेने की आवश्यकता थी और यदि कोई और जमा या प्रतिभूति प्रस्तुत करना आवश्यक समझा गया होता, तो इस संबंध में उचित आदेश पारित किया जा सकता था। इसे अलग तरीके से प्रस्तुत करते हुए, अधिनियम 1887 की धारा 17 के संदर्भ में, जो सीपीसी के आदेश IX नियम 13 के साथ पठित है, न्यायालय यदि आवश्यक होता तो जमा करने के लिए समय बढ़ा सकता था, या डिक्री के पालन के लिए प्रतिभूति की शर्तों पर प्रतिवादी को रख सकता था।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

15. 2 तथापि, इसमें इसके ऊपर जो देखा गया है और उद्धृत किया गया है, उसके लिए यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने 1887 के अधिनियम की धारा 17 की अपेक्षाओं को ऐसे कठोर और बल्कि अव्यावहारिक रूप से देखा है कि सम्यक प्रतिवादी के पश्चात् मुकदमा के गुणागुण निर्णय की मांग करने के प्रतिमुकदमी के वास्तविक प्रयास को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। हमारे विचार में, तथ्यों और परिस्थितियों के वर्तमान प्रारूप में, प्रतिवादी की एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने की प्रार्थना को प्रश्रुत डिक्री के संदर्भ में आगे जमा करने से इनकार नहीं किया जा सकता था।

15.3 – उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए और विचारण न्यायालय के विचारों का समर्थन करते हुए, केदारनाथ उपरोक्त के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करने के लिए आगे बढ़े हैं, कि 1887 के अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों को अनिवार्य माना गया है। हमारे विचार में, कथित निर्णय का संदर्भ वर्तमान मामले में अप्रासंगिक बना हुआ है। भले ही 1887 के अधिनियम की धारा 17 की अपेक्षाओं को अनिवार्य माना गया हो, वर्तमान मामला ऐसा नहीं था जहां प्रतिवादी ने उन अपेक्षाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया हो। केदारनाथ (उपरोक्त) में, उच्च न्यायालय द्वारा पुनः प्रस्तुत किए गए मार्ग में, यह स्पष्ट रूप से देखा गया कि आवेदक ने कोई राशि जमा नहीं किया था और जमा करने के लिए या प्रतिभूति देने के लिए न्यायालय की अनुमति मांगने के लिए कोई आवेदन नहीं किया था। ऐसे तथ्यों की पृष्ठभूमि में, 1887 के अधिनियम की धारा 17 की आवश्यकताओं के कुल गैर अनुपालन को दिखाते हुए, इस न्यायालय ने डिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन को अक्षम रूप में अभिनिर्धारित किया। वर्तमान मामले के तथ्यों पर केदारनाथ (उपरोक्त) के फैसले को लागू करना मुश्किल है।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये हैं और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

16. उपर्युक्त के अतिरिक्त, जहां हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने मामले का बहुत तकनीकी और अव्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया था, एक और मजबूत कारण है जिसके लिए हम इस मामले में एकपक्षीय पारित डिक्री को अपास्त करने के लिए प्रार्थना स्वीकार करने के इच्छुक हैं। नोटिस के अनुसार, इस न्यायालय के प्रश्नों के उत्तर में, अपीलार्थियों ने तुरंत सदभावयुक्त कदम उठाए हैं और वह राशि जमा की है जो अप्रैल, 2023 तक किराए/मध्यवर्ती लाभ से संबंधित हो सकती है। इस सद्भावयुक्त और त्वरित कदम के लिए (यद्यपि इस न्यायालय में पहुंचने के बाद उठाया गया), हमारे विचार में, वे गुण-दोष के आधार पर मुकदमा का प्रतिवाद करने के अवसर के हकदार हैं, विशेष रूप से जब मामला एक दुकान से संबंधित है जहां अपीलकर्ता का पूर्ववर्ती किरायेदार के रूप में जारी रहा था और मुकदमा-प्रत्यर्थी किराये के भुगतान में चूक के आधार पर बेदखली के लिए डिक्री की मांग कर रहा है।

17. तदनुसार और उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अपील सफल होती है और इस तरीके से स्वीकृत की जाती है कि 01.09.2022 और 21.09.2022 को आक्षेपित आदेशों को अपास्त करते हुए, सीपीसी के आदेश IX नियम 13 के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन की अनुमति दी जाती है और इस प्रकार, 09.03.2016/16.03.2016 को एकपक्षीय निर्णय और डिक्री को अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, कथित मुकदमा अपने गुण-दोष पर विचार करने के लिए बहाल माना जाएगा।

18. मुकदमा में कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए, बीत चुके समय को देखते हुए, निश्चित रूप से विचारण न्यायालय से यह अपेक्षित होगा कि वह अनावश्यक विलंब पर अंकुश लगाते हुए उसे युक्तियुक्त प्राथमिकता प्रदान करे और शीघ्रता से आगे बढ़े। इसके अलावा, न्याय के हित में, यह भी उचित माना जाता है और

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

इसलिए यह प्रावधान किया गया है कि अपीलकर्ताओं को 28 फरवरी, 2023 को या उससे पहले अपने लिखित बयान प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी और उसके बाद, विचारण न्यायालय अभियान के साथ आगे बढ़ेगा, जैसा कि ऊपर संकेत दिया गया है।

19. जहां तक अपीलार्थियों द्वारा जमा की गई राशि का संबंध है, हम प्रत्यर्थी-वादी के उपर छोड़ते हैं कि वह इसे वापस लेने के लिए आवेदन करने के लिए खुला छोड़ते हैं, यदि इस तरह की सलाह दी जाती है और यदि ऐसा कोई अनुरोध वादी द्वारा किया जाता है, तो उस पर विधि के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा उचित विचार किया जा सकता है।

20. पक्षकार अपने संबंधित काउंसलों के माध्यम से 28.02.2023 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस पर खड़े होंगे।

21. लंबित आवेदनों को भी निस्तारित किया जाता है।

.....

(न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी)

.....

(न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी)

नई दिल्ली

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

02 फरवरी, 2023

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।